Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 72 57
fax +48 71 328 23 48
e-mail: dziekan@chem.uni.wroc.pl
www.chem.uni.wroc.pl

Postępowanie Nr WCH.2411.01.2018.AB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ŚWIADCZENIE USŁUG PROGRAMISTYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII PHP, REACT NATIVE, JAVASCRIPT ORAZ HTML/CSS

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług programistycznych przy wykorzystaniu technologii PHP, React Native, JavaScript oraz HTML/CSS. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający" – Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
- „Postępowanie" – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
- „SIWZ" – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- „Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 1579).
- „Zamówienie" – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.
- „Wykonawca" – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

<u>Dane Zamawiającego:</u>

NIP: PL 896-000-54-08
Dokładny adres do korespondencji:
Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 71 375 7420
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetarg@chem.uni.wroc.pl

Znak Postępowania: WCH.2411.01.2018.AB **Uwaga:** we wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programistycznych przy wykorzystaniu technologii PHP, React Native, JavaScript oraz HTML/CSS. Szczegółowy zakres wykonania zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SWIZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

72211000-7	Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72212000-4	Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie do 20 grudnia 2018 r. Miejscem realizacji jest Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
   a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

      Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

   b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną usługę programistyczną o wartości brutto nie mniejszej niż 45 000,00 zł.

- Wykonawca musi również dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie realizować przedmiot Zamówienia, a osoba ta legitymuje się wyższym wykształceniem informatycznym i ma co najmniej 4 miesięcznym doświadczeniem przy wykonywaniu prac programistycznych w technologii PHP, JavaScript oraz HTML/CSS w systemie posiadającym funkcjonalność zautomatyzowanego przesyłana danych bibliograficznych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 4 ust. 2 lit. b-c SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP, który:

a) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4 ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Działając na podstawie art. 24aa 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (w formie druku załącznika Nr 5 do SIWZ); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w formie druku załącznika Nr 7 do SIWZ).
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca musi w formie pisemnej przedstawić próbkę, o długości nie mniejszej niż 200 linii, kodu oprogramowania napisanego w języku PHP, stworzonego przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy Wykonawca dołączy wyżej wymienione dokumenty do oferty będą one ocenione tylko w przypadku oświadczenia Wykonawcy, że stanowią one integralną część oferty i podlegają ocenie.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (w formie druku załącznika Nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca dołączy wyżej wymienione oświadczenie do oferty, będzie ono ocenione tylko, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej lub w postępowaniu/części złożono tylko jedną ofertę.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii, Sekcja Finansowa, (pok. nr 10) ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetarg@chem.uni.wroc.pl a faksem na nr 71 375 7420. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w

formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Hanna Skornowicz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.

7. WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Oferowana usługa musi spełniać wymaganiom Zamawiającego zawartymi w SIWZ. Zrealizowany przedmiot umowy będzie przekazywany Zamawiającemu komisyjnie, częściami, zgodnie z podziałem na etapy określonymi przez Zamawiającego. W momencie odbioru danego etapu prac stworzone lub zmodyfikowane elementy systemów muszą być w pełni funkcjonalne, działające i zainstalowane na platformie serwerowej Zamawiającego. Termin płatności za wykonany etap usługi nie może być krótszy niż 21 dni licząc od daty przekazania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. Wymagany termin realizacji całości usługi do dnia 20 grudnia 2018 r.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową za godzinę roboczą brutto, łączną cenę ofertową brutto, deklarację dotyczącą czasu usunięcia błędu krytycznego w systemach będących przedmiotem umowy, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
2. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez

osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„Oferta na świadczenie usług programistycznych przy wykorzystaniu technologii PHP, React Native, JavaScript oraz HTML/CSS nr sprawy WCH.2411.01.2018.AB. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 9 lutego 2018 r. o godz. 12.00" i opatrzyć nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Finansowa Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-383 Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 14, pokój nr 10

do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 11.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-383 Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 14, pokój nr 9
w dniu 9 lutego 2018 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://www.bip.uni.wroc.pl/ informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu; ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącym Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w SIWZ. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena oferty powinna wynikać z sumy iloczynów cen jednostkowych netto i ilości godzin określonych przez Zamawiającego, powiększonych o obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie

oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- cena - **60 pkt**
- czas usunięcia błędu krytycznego - **40 pkt**

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

- **dla kryterium „cena”:** $C = C_n / C_o \times 60$ pkt

  gdzie:
  C - przyznane punkty
  $\mathbf{C_n}$ - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
  $\mathbf{C_o}$ - cena oferty ocenianej

  W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

- **dla kryterium „czas usunięcia błędu krytycznego”:** $U = U_n / U_o \times 40$ pkt

  gdzie:
  U - przyznane punkty
  $\mathbf{U_n}$ - najkrótszy określony przez Zamawiającego czas usunięcia błędu krytycznego
  $\mathbf{U_o}$ - czas usunięcia błędu krytycznego oferty ocenianej

  W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

  <u>Ocena ofert w kryterium „czas usunięcia błędu krytycznego” dokonana zostanie z zastosowaniem następujących zasad:</u>

  Maksymalny wymagany przez Zamawiającego **„czas usunięcia błędu krytycznego”** wynosi 8 godzin roboczych. Podanie przez Wykonawcę dłuższego niż wymagany **„czas usunięcia błędu** krytycznego**”** lub nie podanie **„czas usunięcia błędu krytycznego”**, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.

  Minimalny **„czas usunięcia błędu krytycznego”** wynosi 1 godzinę roboczą. Jeżeli Wykonawca zaoferuje **„czas usunięcia błędu krytycznego”** mniejszy niż 1 godzinę

roboczą do oceny ofert zostanie przyjęty okres 1 godziny roboczej i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Jako godziny robocze Zamawiający rozumie godziny między 8:00 i 16:00 w każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- **łączna liczba punktów ocenianej oferty:** W = C + U

  gdzie:
  W - ocena końcowa
  C - punkty za cenę
  U - punkty za czas usunięcia błędu krytycznego

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia występuje różnica w liczbie przyznanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej na podstawie art. 91a ustawy. Działając na podstawie art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia tytułem należytego wykonania umowy.

15. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez

wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów:

- Dopuszcza się możliwość skrócenia terminu obowiązywania umowy w przypadku, gdy obie strony zgodnie ustalą, iż Usługa została w całości wykonana w krótszym czasie niż przewidywał Zamawiający;
- Dopuszcza się możliwość zmiany składu osobowego zespołu sprawującego nadzór nad wykonaniem Usługi ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy;
- Dopuszcza się możliwość zmiany osób oddelegowanych przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania Zamówienia. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

Wrocław, dnia 30 stycznia 2018 r.

ZATWIERDZAM

Dziekan Wydziału Chemii
Prof. dr hab. Anna Trzeciak

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1	Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2	Druk ofertowy
Załącznik nr 3	Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4	Wzór umowy
Załącznik nr 5	Wykaz usług
Załącznik nr 6	Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 7	Wykaz osób

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie WCH.2411.01.2018.AB

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac programistycznych w wymiarze 2500 godzin roboczych. Zamawiana usługa będzie obejmowała następujące zadania:
   a) Zaprogramowanie nowych funkcjonalności i elementów Systemu Informacji Naukowej "Huesca" z wykorzystaniem technologii PHP, JavaScript oraz HTML/CSS, w szczególności planowane jest przygotowanie oraz wdrożenie następujących funkcjonalności:
      - moduł repozytorium publikacji
      - moduł rezerwacji sal seminaryjnych i wykładowych (współpracujący nie tylko z systemem Huesca, ale również USOS)
      - moduł rezerwacji czasu pomiarowego w laboratoriach wydziałowych
      - moduł obsługi magazynu, katalogi odczynników chemicznych oraz część finansowa (obsługa projektów badawczych)
   b) Rozbudowa funkcjonalności strony internetowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z wykorzystaniem technologii PHP, JavaScript oraz HTML/CSS, w szczególności planowane jest:
      - udoskonalenie komunikacji z systemem "Huesca" poprzez wykorzystanie pełnych możliwości API udostępnionego aktualnie przez ten system
      - dodanie na stronie internetowej elementów związanych z nowymi funkcjonalnościami systemu Huesca
   c) Przygotowanie z wykorzystaniem technologii React Native aplikacji mobilnej pod systemy Android oraz iOS współpracującej z systemem "Huesca", w szczególności aplikacja powinna umożliwiać:
      - obsługę zgłoszeń problemów technicznych
      - obsługę najważniejszych funkcji bazy publikacji naukowych
      - rezerwację sal seminaryjnych i wykładowych
      - rezerwację czasu pomiarowego w laboratoriach wydziałowych
   d) Wprowadzanie poprawek oraz udoskonaleń wyżej wymienionych systemów Zamawiającego na podstawie bieżących zgłoszeń rejestrowanych w systemie GitLab działającym na serwerach Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin roboczych zadeklarowanych pkt. 1. w przypadku, gdy w toku realizacji Umowy obie strony zgodnie ustalą, iż Usługa została w całości wykonana w krótszym czasie.
3. Usługa będzie realizowana w etapach obejmujących miesiące kalendarzowe. Po zakończeniu każdego etapu przewidziany jest protokolarny odbiór prac zrealizowanych przez Wykonawcę. Uszczegółowienie wymagań przez Zamawiającego w stosunku do zapisów w pkt. 1 (w tym korekty wymienionego zakresu prac) będzie dokonywane na bieżąco w trakcie realizacji zamówienia, w zależności od uzyskanych wyników.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na:

Świadczenie usług programistycznych przy wykorzystaniu technologii PHP, React Native, JavaScript oraz HTML/CSS - postępowanie WCH.2411.01.2018.AB

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ……..

Wykonawca/Wykonawcy: …….

……

……

……

Adres: ……...

……

……

……

NIP ……....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …….

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

telefon: …….

faks: ……..

e-mail: ……..

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……...

……

……

……

B. CENA OFERTOWA I INNE WARUNKI:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego z załączniku nr 1 do SIWZ na następujących warunkach:

CENA JEDNOSTKOWA ZA GODZINĘ ROBOCZĄ (BRUTTO PLN):	
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA (BRUTTO PLN): (2500 godzin x CENA JEDNOSTKOWA ZA GODZINĘ ROBOCZĄ)	
CZAS USUNIĘCIA BŁĘDU KRYTYCZNEGO (GODZINY ROBOCZE)	

* Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

C. OŚWIADCZENIA:

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy;
2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
5. deklarujemy termin płatności za zrealizowaną dostawę 14 dni od momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
6. wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące elementy zamówienia:

   ……
   ……
   ……
7. korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zastrzegamy, że informacje:

   ……
   ……
   ……

   (wymienić czego dotyczy)

   zawarte w następujących dokumentach

   ……
   ……
   ……

   stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy:

   jest ……

   e-mail: …… tel/fax: ……

E. WYKONAWCA JEST *:

mikro / małym / średnim / dużym przedsiębiorcą *

Informacja ma charakter statystyczny wymagany w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego
* niepotrzebne skreślić

……	……
Pieczęć Wykonawcy	Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Postępowanie na świadczenie usług programistycznych przy wykorzystaniu technologii PHP, React Native, JavaScript oraz HTML/CSS - postępowanie WCH.2411.01.2018.AB

działając w imieniu Wykonawcy:

.....

.....

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP wykluczy:

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
   b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
   c) skarbowe,
   d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy:

1. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

   - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną usługę programistyczną o wartości brutto nie mniejszej niż 45 000,00 zł.

   - Wykonawca musi również dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie realizować przedmiot Zamówienia, a osoba ta legitymuje się wyższym wykształceniem informatycznym i ma co najmniej 4 miesięcznym doświadczeniem przy wykonywaniu prac programistycznych w technologii PHP, JavaScript oraz HTML/CSS w systemie posiadającym funkcjonalność zautomatyzowanego przesyłana danych bibliograficznych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej.

……	……
Pieczęć Wykonawcy	Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR UMOWY

Postępowanie WCH.2411.01.2018.AB

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PROGRAMISTYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII PHP, REACT NATIVE, JAVASCRIPT ORAZ HTML/CSS

Zawarta we Wrocławiu, w dniu …… pomiędzy:

Uniwersytetem Wrocławskim - Wydziałem Chemii, Wrocław pl. Uniwersytecki 1
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08 reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. Annę M. Trzeciak – Dziekana Wydziału Chemii działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ……..
zwanym w dalszej części **Zamawiającym**

oraz

Firmą ……
zarejestrowaną pod numerem ……..
z siedzibą w ……
nr identyfikacyjny NIP ……
reprezentowaną przez ……
zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą,**

łącznie zwanymi **Stronami,**

o następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 1579).

§ 1
[przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest realizacja prac programistycznych w wymiarze 2500 godzin roboczych. Usługa będzie obejmowała następujące zadania:
   a) Zaprogramowanie nowych funkcjonalności i elementów Systemu Informacji Naukowej "Huesca" z wykorzystaniem technologii PHP, JavaScript oraz HTML/CSS;
   b) Rozbudowa funkcjonalności strony internetowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z wykorzystaniem technologii PHP, JavaScript oraz HTML/CSS;
   c) Przygotowanie z wykorzystaniem technologii React Native aplikacji mobilnej pod systemy Android oraz iOS współpracującej z systemem "Huesca";

d) Wprowadzanie poprawek oraz udoskonaleń wyżej wymienionych systemów Zamawiającego na podstawie bieżących zgłoszeń rejestrowanych w systemie GitLab;

zwane dalej łącznie **Usługą**.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin roboczych zadeklarowanych w § 1 ust. 1 w przypadku, gdy w toku realizacji Umowy obie strony zgodnie ustalą, iż Usługa została w całości wykonana w krótszym czasie. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.
3. Jeżeli w trakcie realizacji Usługi przez Wykonawcę zostanie wykryty błąd krytyczny (powodujący, że całkowicie nie działają niektóre lub wszystkie funkcjonalności) w systemach Zamawiającego objętych niniejszą umową, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy takiego błędu w czasie nie dłuższym niż …… godzin roboczych od momentu jego zgłoszenia w systemie GitLab działającym na serwerach Zamawiającego. Jako godziny robocze Zamawiający rozumie godziny między 8:00 i 16:00 w każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
[realizacja umowy]

1. Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony poddają nadzorowi i kontroli zespołu w skład, którego wchodzą:
   a) Ze strony Zamawiającego: dr inż. Andrzej Gniewek
   b) Ze strony Wykonawcy: …….
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2018 r.
3. Usługa będzie realizowana w etapach obejmujących miesiące kalendarzowe. Po zakończeniu każdego etapu przewidziany jest protokolarny odbiór prac zrealizowanych przez Wykonawcę. Uszczegółowienie wymagań przez Zamawiającego w stosunku do zapisów w § 1 ust. 1 będzie dokonywane na bieżąco w trakcie realizacji zamówienia, w zależności od uzyskanych wyników.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonanie Usługi zgodnie z najwyższymi standardami zwyczajowo przyjętymi i przestrzeganymi w umowach o wdrożenie systemów informatycznych.
5. Zamawiający deleguje do kontaktów z Wykonawcą następujące osoby:
   a) dr inż. Andrzej Gniewek
   b) mgr Joanna Czyrek
6. Miejscem wykonania usługi jest: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław.

§ 3
[obowiązki Stron]

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy zgodnie z najwyższymi standardami wynikającymi ze współczesnej wiedzy technicznej.
2. Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą przy wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Zasady współdziałania zostaną ustalone w toku realizacji umowy przez Strony.

3. Wykonawca nie może przenieść należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4
[odbiór Usługi, gwarancja]

1. Strony ustalają, iż odbioru prac wykonanych w ramach realizacji Usługi dokona komisja składająca się z osób wskazanych przez każdą ze Stron w § 2 ust. 1.
2. Zrealizowany przedmiot umowy będzie przekazywany Zamawiającemu komisyjnie, częściami, zgodnie z podziałem na etapy określonymi przez Zamawiającego.
3. W momencie odbioru stworzone lub zmodyfikowane elementy muszą być w pełni funkcjonalne, działające i zainstalowane na platformie serwerowej Zamawiającego. Zamawiający przekaże wcześniej Wykonawcy dane dostępowe umożliwiające wykonanie instalacji.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny kod źródłowy wszystkich elementów stanowiących przedmiot Umowy. Przekazany kod nie może być zaszyfrowany i musi zostać zapisany zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami w programowaniu.
5. Strony ustalają, iż prawidłowe wykonanie umowy następuje wskutek podpisania wszystkich częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
6. Protokół częściowego odbioru powinien zawierać w szczególności: miejsce i datę sporządzenia, wykaz przeprowadzonych prac wraz z czasem poświęconym na ich wykonanie, uwagi oraz zastrzeżenia.
7. Jeśli czynności komisji odbiorczej ujawnią istnienie wad fizycznych (usterek) elementów przygotowanych lub zmodyfikowanych w ramach realizacji Umowy, Zamawiający uzyskuje następujące uprawnienia:
   a) Jeśli wady stworzonych/zmodyfikowanych elementów są nieusuwalne może odstąpić od umowy;
   b) Jeśli wady można usunąć, Zamawiający nie podpisuje protokołu zdawczo-odbiorczego podając tego przyczyny. Wykonawcy przysługują dwa dni robocze, licząc od dnia następnego po otrzymaniu uwag, na dokonanie poprawek.
   c) Jeśli wady nadają się do usunięcia, a Wykonawca nie usunie ich w terminie określonym w ust. 7 pkt b), Zamawiający może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek przekazać wykonawcy zastępczemu dokumentację potrzebną do usunięcia usterek.
8. Jeżeli przygotowane w ramach realizacji niniejszej umowy elementy lub ich kod źródłowy mają wady prawne, Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody.
9. Okres gwarancji i rękojmi na Usługę wynosi 12 miesięcy z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt g). W przypadku dokonania przez Zamawiającego zmian, które nie były autoryzowane przez Wykonawcę, Zamawiający traci uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji i rękojmi.

§ 5
[prawa autorskie]

1. Wykonawca oświadcza, że jeżeli w wyniku wykonywania zleconych prac dla Zamawiającego powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r. poz. 666 z późniejszymi zmianami), wówczas Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do tego utworu na Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie.
2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji:
   a) Utrwalenie dzieła na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu;
   b) Zwielokrotnienie dzieła jakąkolwiek techniką;
   c) Publiczne udostępnianie dzieła w Polsce i poza jej granicami;
   d) Wprowadzanie dzieła do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do internetu;
   e) Publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   f) Rozpowszechnianie dzieła w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
   g) Dokonywanie zmian dzieła;
   h) Kompilację dzieła z innymi utworami (dziełami) i wykorzystywanie w powyższym zakresie;
   i) Dzierżawy;
   j) Udzielania licencji;
   k) Powszechne udostępnienie w sieci internetowej;
   l) Dalsze przenoszenie autorskich praw majątkowych na inne podmioty.
3. Zamawiającemu przysługiwać będzie nieograniczone i wyłączne prawo do rozporządzania dziełem w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach oraz korzystania z dzieła w zakresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.
4. Wykonawca oświadcza, że eksploatacja dzieła przez Zamawiającego nie naruszy praw osób trzecich.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte będzie w wynagrodzeniu określonym w § 6 Umowy.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła w zakresie prac zrealizowanych w ramach danego etapu nastąpi z chwilą podpisania częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 6
[wynagrodzenie]

1. W zamian za należyte wykonanie zobowiązania polegającego na realizacji całej Usługi, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w kwocie …… zł (słownie: …… zł), podatek VAT …… zł (słownie: …… zł), wartość brutto umowy wyniesie …… zł (słownie: …… zł).
2. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po odbiorze każdej części dzieła, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Kwota wynagrodzenia częściowego będzie określona na podstawie rzeczywistego czasu pracy wskazanego w protokole zdawczo-odbiorczym, przyjmując stawkę za roboczo-godzinę w wysokości …… zł netto

(…… zł brutto). Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy podany na fakturze, w terminie nie później niż 14 dni po dostarczeniu faktury.

3. Wynagrodzenie obejmuje przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw do dóbr własności przemysłowej, w tym praw do wynalazków, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz autorskich praw majątkowych do dzieła, będącego przedmiotem niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie obejmuje także przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy.
5. Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji umowy pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 oraz 2 bez konieczności zmiany niniejszej umowy.
6. Ustalona w § 6 ust. 1 i 2 kwota netto nie podlega zmianie.
7. Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 7
[kary umowne]

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji danego etapu umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia wymienionego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym danego etapu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 2% wartości tego etapu, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminu wskazanego jako termin zakończenia etapu, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia błędu krytycznego w oprogramowaniu (zgodnie z § 1 ust. 3), Zamawiający będzie mógł żądać kary umownej w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia wymienionego w § 6 ust. 1 za każdą godzinę roboczą opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 24 godziny robocze, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym również okoliczności określonych w § 7 ust. 1-3 oraz odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy podanej w § 6 ust. 1.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienia.
7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy podanej w § 6 ust. 1.

§ 8
[odstąpienie od umowy]

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:
   a) W sytuacjach wskazanych w § 4 ust. 7 pkt a), § 4 ust. 8 w terminie 7 dni od powzięcia stosownych informacji;
   b) W sytuacjach wskazanych w § 7 ust. 1-3 niniejszej umowy;
   c) Jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania - po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy ze wskazaniem terminu oraz z informacją o możliwości zastosowania przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy;
   d) Jeśli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na okres dłuższy niż 7 dni i nie wznowi prac w ciągu 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do kontynuacji prac z informacją o możliwości zastosowania przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy.
2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku braku współpracy ze strony Zamawiającego, uniemożliwiającego rozpoczęcie lub kontynuację realizacji niniejszej umowy - po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego ze wskazaniem terminu do podjęcia współpracy oraz z uprzedzeniem o możliwości skorzystania z prawa od odstąpienia od umowy.

§ 9
[klauzula poufności]

1. Strony uzgadniają, iż nie będą ujawniać do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których strony umowy podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za ich ujawnienie albo wykorzystanie w innym celu niż wynikającym z niniejszej umowy, nawet, jeśli działania takie nie zagrażają interesom drugiej Strony.
4. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania tajemnicy zawodowej i nie rozpowszechniania bez zgody Zamawiającego, w jakiejkolwiek formie, wszystkich dostępnych Wykonawcy informacji dotyczących Zamawiającego w szczególności danych osobowych powierzonych Wykonawcy lub innych informacji nie przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania, które Wykonawca uzyskał w jakimkolwiek czasie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 10
[postanowienia końcowe]

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów zamieszkania właścicieli firmy w okresie obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz nie zakończonych rozliczeń z nich wynikających pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

2. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Strony ustalają, iż Wykonawca może używać informacji na temat wykonania przedmiotu niniejszej umowy w swoim portfolio zawodowym, uprawnienie to jest nieodpłatne i nieodwołalne.
5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne Strony postanawiają, iż umowa pozostaje w mocy, zaś wadliwe postanowienie zostanie zastąpione nowym postanowieniem o możliwie zbliżonej treści i znaczeniu.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:
   a) Dopuszcza się możliwość skrócenia terminu obowiązywania umowy w przypadku, gdy obie strony zgodnie ustalą, iż Usługa została w całości wykonana w krótszym czasie niż przewidywał Zamawiający (zgodnie z zapisem § 1 ust. 2);
   b) Dopuszcza się możliwość zmiany składu osobowego zespołu sprawującego nadzór nad wykonaniem Usługi ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy;
   c) Dopuszcza się możliwość zmiany osób oddelegowanych przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

……	……
ZAMAWIAJĄCY	**WYKONAWCA**

Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ USŁUG

Wykaz zrealizowanych usług

Lp.	Odbiorca	Przedmiot usługi	Wartość usługi	Data wykonania
1				
2				

Do wykazu należy dołączyć dokument poświadczający należyte wykonanie usługi (np. referencje)

…… miejscowość, data

…… pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań

Załącznik nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o które mowa w art. 86 ust. 5 , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

Postępowanie na świadczenie usług programistycznych przy wykorzystaniu technologii PHP, React Native, JavaScript oraz HTML/CSS - postępowanie WCH.2411.01.2018.AB
działając w imieniu Wykonawcy: .... (podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy (z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

……	……
miejscowość, data	pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

Postępowanie na świadczenie usług programistycznych przy wykorzystaniu technologii PHP, React Native, JavaScript oraz HTML/CSS - postępowanie WCH.2411.01.2018.AB
działając w imieniu Wykonawcy: **.....** **.....** (podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, **że zachodzą** w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 23 ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania: Art. 24 ust.11.

……

……

……

……

……

……

……

…… ……
miejscowość, data pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań

Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia wraz z informacjami na temat ich funkcji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (potwierdzający spełnienie warunków określonych w rozdz. 4.2c SIWZ)

Postępowanie na świadczenie usług programistycznych przy wykorzystaniu technologii PHP, React Native, JavaScript oraz HTML/CSS - postępowanie WCH.2411.01.2018.AB

Lp.	Imię i nazwisko	Doświadczenie	Wykonawca polegać będzie na osobach innych podmiotów (wypełnić odpowiednie kolumny)	
			TAK*	NIE*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	…… (imię) …… (nazwisko) Wyżej wymieniona osoba posiada wyższe wykształcenie informatyczne	Wykonawca oświadcza, że wymieniona osoba posiada …….. miesięczne/letnie doświadczenie przy wykonywaniu prac programistycznych w technologii PHP, JavaScript oraz HTML/CSS w systemie posiadającym funkcjonalność zautomatyzowanego przesyłana danych bibliograficznych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej.	Podstawa do dysponowania osobą innego podmiotu: ……	Podstawa do dysponowania osobą: ……
2	…… (imię) …… (nazwisko) Wyżej wymieniona osoba posiada wyższe wykształcenie informatyczne	Wykonawca oświadcza, że wymieniona osoba posiada …….. miesięczne/letnie doświadczenie przy wykonywaniu prac programistycznych w technologii PHP, JavaScript oraz HTML/CSS w systemie posiadającym funkcjonalność zautomatyzowanego przesyłana danych bibliograficznych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej.	Podstawa do dysponowania osobą innego podmiotu: ……	Podstawa do dysponowania osobą: ……

* niepotrzebne skreślić

…… miejscowość, data

…… pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań